

1502220-56.2021.8.26.0196
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022

... a conduta que sustenta todo o aparato do tráfico de drogas, tráfico este que, atualmente, é o maior desafio que nosso país enfrenta na área de segurança pública. A gravidade social concreta da conduta é, assim, inquestionável, e ela não pode ser tida como algo que se limita à vida privada dos usuários.

Passo a dosimetria da pena.

I - Do artigo 305, do CTB

O artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502220-56.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502220-56.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3042238/2021 - DEL.SEC.FRANCA
PLANTÃO, 18056197 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Maycon Brandieri

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

MAYCON BRANDIERI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 porque, segundo acusação, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 21:13 horas, na Rua Francisco Marquês, nesta cidade e comarca de Franca, afastou-se do local de acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída em razão de tal evento. Ainda, segundo denúncia, nas mesmas condições de tempo e de lugar, trazia consigo,

para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 2,44g da droga "Cannabis Sativa L", ou seja, "maconha", composta de uma única porção, conforme auto de exibição e apreensão. Segundo a denúncia, na data e local dos fatos, o denunciado conduzia um veículo "GM/Chevette SL", placas CQC 3927, pela Rua Francisco Marques, quando não respeitou a sinalização e avançou o sinal vermelho, colidindo seu veículo com uma moto "Honda/NXR150 BROS ESD", de placa FBH 1290, conduzida pelo taxista JOSIMAR GONÇALVES DE SOUZA.

Porém, o denunciado não imobilizou seu veículo, e deixou o local do acidente, tomando o rumo da avenida Nelson Nogueira. Naquela localidade, a polícia militar foi acionada e acabou por abordar e conter o autor.

Ato contínuo, ao proceder a abordagem, os policiais, durante busca veicular, encontraram no console do carro uma porção de maconha.

O autor confessou ter feito uso do entorpecente pouco antes do acidente, informando que é usuário, negando, porém, que teria ingerido bebida alcoólica. Disse, também, que fugiu do local por receio.

Acompanha a peça acusatória o boletim de ocorrência (fls. 1/14).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 81).

A denúncia foi recebida, em 13/05/2022 (fls. 82/83).

Durante instrução, foram colhidos depoimentos da vítima e da testemunha comum, bem como foi interrogado o réu (fls. 108).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 147/154)

A defesa, por sua vez, insistiu na absolvição do réu, sustentando que a conduta imputada é atípica, dada a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas; caso não seja acolhida a tese acima, que seja acolhido o pleito ministerial de aplicação da pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.434/06; a imputação pelo crime do artigo 305, do CTB não pode prevalecer, pois o acusado agiu em estado de necessidade, de modo que não há crime por incidência de tal excludente de ilicitude (artigo 23, I, do CP), pois o acusado se afastou do local para salvaguardar sua integridade física, eis que temeu ser linchado por populares; o réu se evadiu do local para salvar direito próprio de perigo atual ou iminente, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo; na segunda fase, que seja levada em consideração a confissão espontânea do réu; a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, III e VI, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena de advertência, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06; a aplicação do regime aberto para cumprimento da pena.

É o breve relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 1/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo pericial (fls. 61/63), bem como pelos depoimentos colhidos.

A vítima JOSIMAR GONÇALVES DE SOUZA disse que no dia dos fatos estava parado no semáforo e o carro do réu não respeitou a sinalização e avançou, batendo na moto do declarante, o qual foi arremessado ao solo e ficou desacordado. Somente acordou no hospital. Ficou sabendo que o réu fugiu do local.

O Policial Militar RONALDO CINTRA LARA disse que foi irradiado pelo Copom um acidente de trânsito com vítima e o condutor do veículo havia fugido do local, no sentido da Av. Nelson Nogueira. Dirigiu-se à referida avenida, onde foi visualizado o veículo de acordo com as características. Dada ordem de parada com sinais luminosos e farol e com apoio de outras viaturas, foi realizada a abordagem no condutor do veículo citado. Durante busca veicular, foi localizado no console do carro uma poção de maconha. O réu disse que a maconha era para seu uso pessoal.

O réu afirmou que se envolveu no acidente, ao conduzir o veículo Chevette. Não parou no local, por receio da população, mas parou há cerca de um quilômetro e meio do local e ficou aguardando a chegada da Polícia. É usuário de maconha e a droga encontrada é para seu consumo próprio.

Restaram configurados os delito descritos na denúncia, sem dúvida. A versão do acusado restou isolada no conjunto das provas.

Não restou configurado o estado de necessidade, pois não há nenhuma prova de que havia perigo atual e iminente ao réu, se permanecesse no local, requisito necessário ao reconhecimento da referida causa de excludente de ilicitude. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Apelo defensivo - Roubo simples - Inviável na espécie o reconhecimento de estado de necessidade, pois não demonstrada a existência de perigo atual e iminente - Descabimento do pleito de desclassificação para o crime de furto, pois provada a prática de grave ameaça para a subtração - Delito que se consumou, tendo sido o iter criminis percorrido em sua integralidade - Dosimetria - Mantida a exasperação da pena-base - Crime praticado em estabelecimento comercial, durante o horário de funcionamento, que revela maior audácia e, por consequência, maior reprovabilidade da conduta - Confissão parcial que não foi considerada na valoração das provas - Aumento da pena na segunda pela agravante da reincidência - Regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante das condições desfavoráveis e da reincidência - Recurso Improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 1501393-96.2019.8.26.0428; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022).

Não há que se falar em inconstitucionalidade da tipificação do crime de uso de entorpecentes, visto ser exatamente esta a conduta que sustenta todo o aparato do tráfico de drogas, tráfico este que, atualmente, é o maior desafio que nosso país enfrenta na área de segurança pública. A gravidade social concreta da conduta é, assim, inquestionável, e ela não pode ser tida como algo que se limita à vida privada dos usuários.

Passo a dosimetria da pena.

I - Do artigo 305, do CTB

O artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê pena de 06 a 01 ano de detenção, ou multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 meses de detenção, pois o réu é portador de maus antecedentes, conforme Folha de Antecedentes de fls. 109/133 e certidão criminal de fls. 134/144 (fls. 139/140 - processo n. 0033783-70.2006; fls. 141 - processo n. 3002341-88.2013).

Segunda fase: aumento a pena em 1/4, em razão da múltipla reincidência (fls. 134/137), perfazendo 08 meses e 22 dias de detenção. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, pois houve alegação de excludente de ilicitude, o que afasta o benefício de redução da pena.

Terceira fase: Não há causas de aumento ou diminuição.

II - Do artigo 28, da Lei 11.343/2006

Nos termos do artigo 28 da lei de regência, não cabe pena privativa de liberdade. E, justamente por isto, entendo que não se aplica, quanto ao cálculo da pena, as regras do Código Penal, todas elas baseadas em patamares mínimo e máximo de reprimenda corporal previstos para cada tipo.

De fato, nos termos do artigo 28, verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

- I - advertência sobre os efeitos das drogas;
- II - prestação de serviços à comunidade;
- III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 10 Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 20 Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 30 As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 40 Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 50 A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 60 Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

- I - admoestação verbal;
- II - multa.

§ 70 O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

Entendo aplicável, ao caso concreto, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 meses, tendo em vista a múltipla reincidência (fls. 134/137), única que guarda, ainda que levemente, algum resquício de verdadeira repressão estatal, capaz de emendar o réu e reajustá-lo socialmente.

III - Do concurso entre os crimes -

Os delitos foram praticados mediante mais de uma ação, de modo que dever ser reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal. Assim, devem ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja o réu incorrido, o que perfaz 08 meses e 22 dias de detenção, mais 10 meses de prestação de serviços à comunidade.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno o réu MAYCON BRANDIERI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 08 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, e como incurso no artigo 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 meses, em local a ser definido pelo Juízo da Execução. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

Em razão da reincidência, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e deixo de conceder o sursis. O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantidade para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P.I.

Franca, 01/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA